

В отсутствии между сторонами заключенного договора поставки настоящий Счет является письменным предложением (офертой) Поставщика заключить Договор. Оплата Покупателем настоящего счета признается акцептом.



Цена, указанная в счете, действительна для Покупателя в течение 2 (двух) рабочих дней с даты его выставления Поставщиком (срок оферты). В случае несвоевременной оплаты счета Поставщик в праве отказаться от заключения договора или предложит заключить договор на иных условиях. Товар должен быть передан Покупателю в течение 90 (девяноста) рабочих дней со дня поступления денежных средств на расчетный счет продавца. Если по истечении указанного срока Покупатель не получил Товар, Поставщик вправе направить претензию, которая считается полученной Покупателем на 11 (одиннадцатый) календарный день с даты ее направления на юридический адрес Покупателя. Если Товар не принят Покупателем в течение 10 (десяти) календарных дней с даты получения претензии Поставщик вправе на 11 (одиннадцатый) день расторгнуть настоящий договор в одностороннем порядке и возвратить стоимость Товара.

В случае покупки товара, входящего в национальную систему прослеживаемости, до оплаты счета Покупатель обязуется направить по ЭДО приглашение Поставщику. Поставщик обязуется принять указанное приглашение. Поставщик вправе без применения к нему каких – либо мер ответственности не передавать товар, входящий в национальную систему прослеживаемости, Покупателю, если приглашение по ЭДО не получено от Покупателя, вне зависимости от исполнения Покупателем обязательства по оплате указанного товара. Покупатель обязуется подписать документы, подтверждающие передачу прав на товар в системе Электронного документооборота. Стоимость товара в счетах на оплату устанавливается в валюте РФ. Цена товара включает НДС и стоимость упаковки. Ставка НДС определяется в соответствии с НК РФ. В случае изменения ставки НДС после оплаты/частичной оплаты товара, применяется налоговая ставка, действующая на дату отгрузки (передачи) товара, и у Покупателя возникает обязанность доплатить НДС в части разницы.

Приобретение Покупателем маркированного Товара (Постановление Правительства РФ от 26.04.2019 N 515), возможно только в случае, когда между сторонами настроено взаимодействие по ЭДО. Фактическая передача такого Товара от Продавца к Покупателю осуществляется на основании Акта приема-передачи. Возврат Покупателем некачественного маркированного Товара, осуществляется по ЭДО путем формирования Поставщиком УКД. В случае возврата маркированного Товара Покупатель обязан обеспечить наличие одного кода маркировки, нанесенного на товар и/или упаковку, принадлежность кода Покупателю, а также статус кода маркировки «в обороте». Условия настоящего пункта не применяются к Товарам, приобретенным Покупателем с целями, не связанными с дальнейшей перепродажей (для собственных нужд). Цели приобретения Товара, указываются в настоящем Счете. В случаях если товар приобретен Покупателем для целей, не связанных с дальнейшей перепродажей (для собственных нужд), однако впоследствии был введен в оборот Покупателем, возврат такого Товара производится в порядке абзаца 1 настоящего пункта.

ВНИМАНИЕ!

При получении товара при себе необходимо иметь:

- для представителя организации вне зависимости от наличия печати - паспорт и доверенность на получение товара, оформленную в соответствии со ст. 185-187 ГКРФ и ФЗ N 402-ФЗ от 06.12.2011г. (рекомендованные формы М-2 и М-2а, либо доверенность в нотариальной или простой письменной форме)
- для руководителя организации - печать организации, (если печать организация не использует, то копия устава) заверенные копии приказа (или решения о назначении), и паспорт
- для индивидуального предпринимателя - копию свидетельства о постановке на учет в качестве ИП, или лист записи о регистрации в качестве ИП, паспорт
- для представителя индивидуального предпринимателя - паспорт, доверенность (рекомендованные формы М-2 и М2а, либо доверенность в нотариальной форме)
- в случае покупки лицензии - два экземпляра подписанного уполномоченным лицом сублицензионного договора

При оформлении доверенности на получение товара в строке «На получение от» указывать ООО "ДНС Ритейл"

Стороны установили, что Поставщик в счете на оплату может использовать факсимильное воспроизведение подписей должностных лиц и печати Поставщика.

Стороны признают равную юридическую силу собственноручной подписи и факсимильной подписи Поставщика. Указанное условие не распространяется на иные документы (УПД, счета-фактуры).

Продавец: ООО "ДНС Ритейл" ИНН: 2540167061
690068, Приморский край, город Владивосток, Проспект 100-летия Владивостока, дом 155, корпус 3, офис 5, тел. 8-800-77-07-999

Образец заполнения платежного поручения

Получатель ИНН 2540167061, КПП 616143001, Филиал Южный ООО "ДНС Ритейл"	Сч. №	40702810526000000574
Банк получателя ФИЛИАЛ РОСТОВСКИЙ АО АЛЬФА-БАНК, Ростов-на-Дону	БИК	046015207
	Сч. №	30101810500000000207

Для автоматического зачисления денежных средств на баланс Покупателя необходимо указать номер Счета на оплату в графе «Назначение платежа». Отсутствие номера Счета на оплату в Платежном поручении может привести к увеличению срока обработки Заказа. После оплаты счета просим уведомить об этом Поставщика.

Счет на оплату № E-00200911 от 16.06.2026

Покупатель: ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЭНЕРГОАЛЬЯНС" ИНН: 2310122757
123112, РОССИЯ, Г. МОСКВА, МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ ПРЕСНЕНСКИЙ ВН.ТЕР.Г., ПРЕСНЕНСКАЯ НАБ., Д. 12, ПОМЕЩ. Телефон: +7(964)-037-7770

Счет действителен в течение 2 рабочих дней.

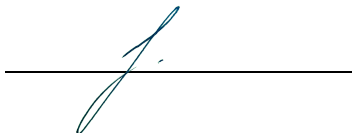
№	Код	Наименование товара	Цена	Кол-во	Сумма
1	5628935	ПК DEXP Atlas H533 Core i3-12100/16GB/SSD 500GB/Без ПО	44 499,00	1	44 499,00
2	1395914	Клавиатура+мышь беспроводная A4Tech Fstyler FG1010 White/Grey USB	2 250,00	1	2 250,00

№	Код	Наименование товара	Цена	Кол-во	Сумма
3	1108278	Доставка товара клиенту	799,00	1	799,00
Итого:			47 548,00 руб.		
В том числе:			ндс		
			8 574,23 руб.		

Всего наименований 3, на сумму 47 548,00 руб.

Сумма: Сорок семь тысяч пятьсот сорок восемь рублей 00 копеек

Директор Филиал
Южный ООО «ДНС
Ритейл»



Попиков А.В.



Присоединяйтесь к Электронному документообороту

Предлагаем вам получать счета, счета-фактуры, акты и другие документы от ООО «ДНС Ритейл» в электронном виде, присоединившись к Электронному документообороту (ЭДО).

1. Войдите в вашу систему ЭДО.
2. Найдите в системе участника ЭДО – ООО «ДНС Ритейл» (Оператор ЭДО «Контур.Диадок» (АО «ПФ «СКБ Контур»), ID участника ЭДО: 2BM-2540167061-254001001-201312151140099321090, ИНН: 2540167061, КПП: 783450001) и примите направленное вам приглашение.
3. Обменивайтесь документами, выбрав в системе Южный филиал ООО «ДНС Ритейл» (ID участника ЭДО: 2dc0ab54-1a0f-485a-baa4-bb326b66cb9b, ИНН: 2540167061, КПП: 616143001).

Краснодар

16.06.2026 г

Общество с Ограниченной Ответственностью "ДНС Ритейл", именуемое в дальнейшем «Поставщик», в лице Управляющий магазином Филиал Южный ООО "ДНС Ритейл" Кузуб Руслан Владимирович, действующего на основании Приказа №1/ЮЖ-2 от 04.03.2026 г., с одной стороны, и **ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЭНЕРГОАЛЬЯНС"**, именуемое в дальнейшем «Покупатель», в лице _____, действующего на основании _____, с другой стороны, совместно именуемые Стороны, заключили настоящий Договор о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

- 1.1. Поставщик обязуется поставить, а Покупатель принять и оплатить Товар по заранее согласованной заявке. Товаром по настоящему договору признается компьютерная и электронно-вычислительная техника, комплектующие к ним, бытовая техника, персональные средства связи и иные непродовольственные товары. Под заявкой в рамках настоящего договора понимается направление письменного заказа на адрес электронной почты Поставщика: _____, в котором указывается перечень и количество необходимого к поставке Товара.
- 1.2. Поставщик обязан в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня получения заявки подтвердить возможность её исполнения путем выставления счета на оплату поставки соответствующего Товара или направить Покупателю мотивированную корректировку Заявки на адрес электронной почты Покупателя _____.
- Фактом согласования условий поставки, приведенных в соответствующей заявке, признается счет, выставленный Поставщиком Покупателю.
- 1.3. При необходимости Поставщик может оказать Покупателю Услуги по установке и настройке программного обеспечения (далее по тексту договора – ПО). Данные услуги выполняются Продавцом только с использованием ПО, предоставленного Покупателем.

2. ПОРЯДОК И УСЛОВИЯ ПОСТАВКИ ТОВАРА

- 2.1. Поставка Товара осуществляется не позднее 90 (девяноста) рабочих дней с даты поступления оплаты по Счету на расчетный счет Поставщика. Поставщик вправе поставить Товар в любой время в указанный период. Поставщик уведомляет Покупателя о готовности поставить Товар по электронной почте _____. Указанное уведомление считается полученным Покупателем на 3 (третий) день с даты его направления Поставщиком. Покупатель обязуется получить Товар в день, следующий за днем получения такого уведомления.
- 2.2. Поставка Товара осуществляется путем самовывоза со склада/торгового объекта Поставщика, расположенного по адресу: 350056, г. Краснодар, ул. Восточный Обход, д. 239, стр. В, силами и за счет Покупателя на транспорте Покупателя. Стоимость транспортных расходов со стороны Поставщика возмещению не подлежит.
- В случае, если доставка Товара до места нахождения Покупателя осуществляется силами и средствами Поставщика, Покупатель дополнительно оплачивает данную услугу.
- Иной порядок доставки Товара до места нахождения Покупателя определяется сторонами дополнительно и оформляется дополнительным соглашением к настоящему договору.
- 2.3. Датой поставки Товара Поставщиком считается дата передачи Товара Покупателю и/или уполномоченному представителю Покупателя, что подтверждается подписанием сторонами УПД.
- 2.4. Поставляемый Товар сопровождается универсальным передаточным документом (УПД). При приеме-передаче Товара Покупатель и/или уполномоченный представитель Покупателя обязан удостовериться в наличии УПД. Претензии по отсутствию УПД могут быть заявлены Поставщику как в день поставки Товара, так и позднее в любое время.
- 2.5. Прием Товара Покупателем или лицом, уполномоченным Покупателем, производится на основании товаросопроводительных документов, указанных в п. 2.4. настоящего договора. В случае приема Товара уполномоченным представителем Покупателя (далее – представитель Покупателя), последний в обязательном порядке предоставляет Поставщику оригинал документа, подтверждающего полномочия на прием товарно-материальных ценностей (ТМЦ). Для идентификации личности представителя Покупателя, Поставщик оставляет за собой право запросить информацию у Покупателя о подтверждении полномочий, выданных представителю Покупателя.
- 2.6. Прием товара по количеству, комплектности, ассортименту, качеству в части видимых недостатков, производится Покупателем в момент передачи товара в месте поставки. При обнаружении Покупателем несоответствия количества, комплектности, ассортимента, качества (в части видимых недостатков) принятого товара, стороны расхождение фиксируют в Акте о расхождении, составленной по форме ТОРГ-2 (далее - Акт). Подписание сторонами УПД подтверждает, что Покупателю передан товар без видимых недостатков по качеству и в количестве товара, в комплектности и в ассортименте, указанном в УПД, и что обязанность Поставщика по передаче Товара Покупателю исполнена.
- В случае обнаружения некомплектности Товара, Покупатель вправе потребовать доукомплектовать Товар. В случае обнаружения видимых недостатков Товара, расхождений по ассортименту, Покупатель вправе потребовать от Поставщика замены Товара на Товар, соответствующий заявленному в заявке, либо устранения обнаруженных недостатков.
- При обнаружении Покупателем излишков, некомплектности Товара, несоответствия согласованных Сторонами дополнительных условий, которые Покупатель не мог обнаружить при приемке Товара, Покупатель обязан принять Товар на ответственное хранение и уведомить об этом Поставщика, который обязан направить своего представителя к месту приемки Товара в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента получения уведомления, для составления и подписания Акта.
- Покупатель не вправе ссылаться на видимые недостатки Товара, предъявлять требования к комплектности, ассортименту, количеству поставленного Товара с момента осуществления его приемки без составления Акта, оформленного сторонами в порядке, определенном в настоящем пункте Договора. В случае неявки представителя Поставщика в указанный в абзаце 2

_____/Кузуб Руслан Владимирович

М.П.

_____/_____

М.П.

настоящего пункта срок, Покупатель обязан составить соответствующий Акт и направить Поставщику претензию с приложением указанного Акта. В случае если Покупатель не получит ответ о принятии претензии или мотивированный отказ в срок, указанный в пункте 4.4. настоящего Договора, претензия признается принятой Поставщиком и подлежащей удовлетворению. Стороны согласовали, что срок ответственного хранения Товара Покупателем – не более 10 (десяти) календарных дней с момента получения Поставщиком претензии Покупателя, направленной последним в порядке, определенном в настоящем пункте Договора. В случае если в указанный срок Поставщик не вывезет Товар, указанный в претензии Покупателя, Покупатель вправе реализовать такой Товар, возвратить Поставщику или утилизировать, с отнесением всех произведенных расходов на счет Поставщика. Расходы по хранению Товара и иные расходы, указанные в настоящем пункте, возмещаются Поставщиком на основании счета Покупателя в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента его получения. С момента фактической передачи товара Покупателю и подписания им УПД без замечаний, либо принятия Товара без составления Акта, Поставщик ответственности за несоответствие количества, комплектности, ассортимента, качества (в части видимых недостатков) Товара не несет. С этого момента риски, связанные с утратой, случайной гибелью или случайным повреждением, хищением и прочие, переходят на Покупателя.

2.7. Право собственности на Товар переходит к Покупателю в момент передачи Товара Покупателю.

2.8. Поставляемый товар должен соответствовать по качеству стандартам, определенным для продукции данного типа.

2.9. Гарантийный срок на Товар указывается в сопроводительной документации производителя/Поставщика Товара. В случае если данный срок в документации не указан, Стороны согласились, что гарантийный срок на Товар составляет 12 (двенадцать) месяцев со дня подписания УПД. Условия гарантии определяются в сопроводительной документации производителя/Поставщика Товара.

2.10. В случае если Покупателю передан Товар ненадлежащего качества (под Товаром ненадлежащего качества в настоящем пункте Договора понимается Товар, в котором в течение гарантийного срока выявлен скрытый производственный недостаток), Покупатель в течение гарантийного срока вправе потребовать от Поставщика безвозмездного устранения недостатков Товара. Недостатки поставленного Товара устраняются Поставщиком в течение 90 (девяноста) календарных дней с момента передачи ненадлежащего Товара Покупателем Поставщику в сервисном центре Поставщика. При этом Стороны вправе согласовать дополнительный срок для устранения недостатков, если будет очевидно, что по объективным причинам гарантийный ремонт не может быть завершен в течение вышеуказанного срока. Согласование дополнительного срока для завершения ремонта не может считаться несоразмерной затратой времени и наличия в Товаре существенного недостатка. Адреса сервисных центров Поставщик доводит до Покупателя посредством размещения контактных данных сервисных центров на интернет-ресурсе по ссылке <https://www.dns-shop.ru/service-center/search/>. В случае существенного нарушения требований к качеству Товара Покупатель вправе по своему выбору: отказаться от исполнения Договора, либо потребовать замены Товара ненадлежащего качества Товаром, соответствующим условиям настоящего Договора. При осуществлении прав, поименованных в настоящем пункте Договора, Покупатель своими силами и за свой счет обязан возвратить Поставщику Товар. Исчисление сроков удовлетворения требований Покупателя производится с даты передачи Товара Покупателем Поставщику. Поставщик освобождается от ответственности за недостатки Товара, возникшие вследствие нарушения правил транспортировки, хранения, монтажа, эксплуатации Товара.

2.11. Если Поставщик установит, что ухудшение качества Товара не связано с производственным браком, а также в случае нарушения Покупателем условий гарантии, указанных в сопроводительных документах на Товар (п.2.9 настоящего Договора), такой Товар не подлежит бесплатному ремонту/замене/возврату, а в случае, если к моменту установления данного факта Поставщик передал Покупателю взамен новый Товар или вернул Покупателю денежные средства за него, Покупатель обязан оплатить Поставщику такой Товар в течение 14 (четырнадцати) календарных дней с момента получения соответствующего требования и счета от Поставщика.

2.12. Операции с прослеживаемым Товаром (Постановление Правительства от 01.07.2021 № 1108) и маркированным Товаром (Постановление Правительства РФ от 26.04.2019 N 515) (включая, но не ограничиваясь, передачу Товара от Поставщика к Покупателю и возврат товара от Покупателя Поставщику), в том числе формирование первичных бухгалтерских документов и обмен ими производится только в электронном виде по телекоммуникационным каналам связи (далее - электронный документооборот, ЭДО) с использованием Квалифицированной электронной подписи (далее – КЭП) в следующем порядке:

2.12.1. При приобретении Покупателем прослеживаемого Товара Поставщик направляет Покупателю счет на оплату и запрос на приглашение на работу в ЭДО. Покупатель до оплаты счета обязан направить Поставщику приглашение на работу в ЭДО. Поставщик в течение 3 (трех) рабочих дней, но не позднее дня фактической передачи прослеживаемого Товара, обязуется принять указанное приглашение.

Приобретение Покупателем маркированного Товара возможно только в случае, когда между сторонами настроено взаимодействие по ЭДО.

2.12.2. Фактическая передача прослеживаемого Товара или маркированного Товара от Поставщика к Покупателю осуществляется на основании Акта приема-передачи, составленного по форме, определенной в Приложении №1 к настоящему Договору, при условии предварительного направления Покупателем приглашения на работу в ЭДО в порядке, определенном в п. 2.12.1. Договора;

2.12.3. Покупатель обязуется подписать УПД с использованием КЭП в ЭДО в течение 2 (двух) рабочих дней с даты фактической передачи Товара по Акту приема-передачи (Приложение №1) и направить по ЭДО Поставщику подписанный документ.

2.12.4. Поставщик вправе, без применения к нему каких-либо мер ответственности, не передавать прослеживаемый Товар или маркированный Товар, если приглашение на работу в ЭДО не получено от Покупателя в сроки, определенные в п. 2.12.3.

Договора, вне зависимости от исполнения Покупателем обязательства по оплате такого Товара. В случае оплаты прослеживаемого Товара или маркированного Товара Покупателем без предварительного направления приглашения на работу в ЭДО Поставщику, денежные средства, уплаченные Покупателем, подлежат возврату Поставщиком на основании заявления от Покупателя. Срок возврата денежных средств Поставщиком - 5 (пяти) рабочих дней с момента получения заявления Покупателя на адрес электронной почты, указанный в п. 1.1. настоящего Договора.

_____/Кузуб Руслан Владимирович

М.П.

_____/

М.П.

2.12.5. Возврат Покупателем некачественного прослеживаемого Товара осуществляется по ЭДО путем формирования Поставщиком универсального корректировочного документа (далее – УКД). При этом регистрационный номер партии товара (далее – РНПТ), указанный в УКД, должен быть идентичным номеру РНПТ, указанному в УПД при реализации данного товара от Поставщика Покупателю.

Возврат Покупателем некачественного маркированного Товара, осуществляется по ЭДО путем формирования Поставщиком универсального корректировочного документа (далее – УКД). В случае возврата маркированного Товара Покупатель обязан обеспечить наличие одного кода маркировки, нанесенного на товар и/или упаковку, принадлежность кода Покупателю, а также статус кода маркировки «в обороте».

Возврат некачественного прослеживаемого Товара или маркированного Товара путем обратной реализации не допускается. Покупатель обязан принять УКД, подписать с использованием КЭП и направить его Поставщику по каналам ЭДО в течение 2 (двух) рабочих дней с даты получения. Фактический возврат некачественного прослеживаемого Товара или маркированного Товара осуществляется на основании Акта приема-передачи на возврат товара, составленного по форме Приложения №2 к настоящему Договору.

Возврат денежных средств за прослеживаемые Товары или маркированные Товары осуществляется в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты подписания Покупателем УКД по ЭДО.

2.12.6. Условия п.2.12, 2.12.1 - 2.12.5 не применяются к маркированным Товарам, приобретенным Покупателем с целями, не связанными с дальнейшей перепродажей (для собственных нужд). Цели приобретения маркированного Товара указываются Сторонами в Счёте.

В случаях если маркированный Товар приобретен Покупателем для целей, не связанных с дальнейшей перепродажей (для собственных нужд), однако впоследствии был введен в оборот Покупателем, возврат такого Товара производится в порядке ст. 2.12.5 Договора.

2.13. Покупатель обязуется принять Товар в сроки, установленные п.2.1 настоящего Договора. В случае если по истечении указанного срока Покупатель уклоняется от получения Товара, Поставщик вправе направить в адрес Покупателя письменную претензию о необходимости исполнения принятых на себя обязательств. Стороны отдельно договорились, что для целей настоящего пункта письменная претензия о необходимости исполнения принятых на себя обязательств считается полученной Покупателем на 11 (одиннадцатый) календарный день с даты ее направления на юридический адрес Покупателя, указанный в разделе 8 настоящего договора.

Если Товар не будет принят Покупателем в течение 10 (десяти) календарных дней с даты получения указанной претензии, такое нарушение условий договора Покупателем является существенным, а Поставщик вправе расторгнуть настоящий договор в одностороннем порядке путем направления письменного уведомления Покупателю и возвратить уплаченную Покупателем сумму на реквизиты, указанные в разделе 8 настоящего Договора. Договор считается расторгнутым с даты направления Поставщиком соответствующего уведомления.

3. ЦЕНА И ПОРЯДОК РАСЧЁТОВ

3.1. В течение 5 (пяти) рабочих дней с момента получения от Покупателя заявки на поставку Товара, Поставщик выставляет Покупателю счет на оплату. При поступлении заявки от Покупателя на поставку прослеживаемого Товара или маркированного Товара, выставление счета на оплату, а также поставка такого товара, осуществляется в порядке, определенном в п. 2.12. Договора.

3.2. Оплата Товара Покупателем по настоящему Договору производится путем предоплаты за Товар в размере 100% от стоимости Товара, указанной в счете на оплату, в течение 2 (двух) рабочих дней с момента получения счета на электронный адрес или нарочным.

3.3. Порядок оплаты стороны определяют в период согласования заявки и отражают его в счете на оплату.

3.4. Стоимость товара в счетах на оплату устанавливается в валюте РФ. Цена товара включает НДС и стоимость упаковки. Ставка НДС определяется в соответствии с НК РФ. В случае изменения ставки НДС после оплаты/частичной оплаты товара, применяется налоговая ставка, действующая на дату отгрузки (передачи) товара, и у Покупателя возникает обязанность доплатить НДС в части разницы.

3.5. Расчеты по настоящему договору производятся в валюте Российской Федерации путем безналичного расчета.

3.6. Днём оплаты Товара признаётся день поступления денежных средств на корреспондентский счёт банка получающей Стороны. По требованию получающей Стороны передающая Сторона предоставляет ему копию платёжного поручения с отметкой банка о списании денежных средств со счета.

3.7. При долгосрочных отношениях Стороны обязуются один раз в квартал производить сверку расчетов, о чем составляется и подписывается Акт сверки расчетов по настоящему Договору.

4. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

4.1. Стороны несут ответственность за неисполнение условий настоящего договора в порядке, определенном данным договором и действующим законодательством Российской Федерации. При несоблюдении предусмотренных настоящим Договором сроков исполнения обязательств одной из Сторон, указанная Сторона уплачивает другой Стороне по её требованию неустойку в размере 0,1 (ноль целых одна десятая) процента от стоимости неисполненных обязательств за каждый день просрочки, но не более суммы неисполненных обязательств.

4.1.1. В случае уклонения Покупателя от принятия Товара, Поставщик, со дня, следующего за днем окончания, установленного п. 2.1 срока Поставки, вправе требовать уплаты Покупателем штрафа в размере 100 000 (ста тысяч) рублей.

4.2. Во всем остальном, что не определено настоящим договором, стороны руководствуются нормами действующего законодательства.

4.3. Стороны освобождаются от ответственности за неисполнение обязательств по настоящему договору, если это неисполнение явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы, возникших в результате событий чрезвычайного характера

_____/Кузуб Руслан Владимирович

М.П.

_____/_____

М.П.

(форс-мажорных обстоятельств), под которыми, в том числе, понимается объявленная или фактическая война, террористические акции, гражданские волнения, эпидемии, блокады, землетрясения, наводнения, пожары, иные стихийные бедствия, а так же действия органов государственной власти и управления, в том числе Акты государственных органов, принятые после заключения настоящего Договора, содержащие запрет на исполнение Договора, если эти обстоятельства непосредственно повлияли на действие настоящего договора. Сторона, не имеющая возможность исполнить свои обязательства, обязана не позднее 10 календарных дней с момента их возникновения уведомить об этом другую сторону в письменном виде, приложив документы, подтверждающие наступление форс-мажорных обстоятельств. На время действия форс-мажорных обстоятельств, действие настоящего договора приостанавливается.

4.4. Все споры или разногласия, возникающие между Сторонами по настоящему Договору или в связи с его исполнением, Стороны стремятся разрешить в претензионном порядке. В случае направления сторонами настоящего договора письменных претензий, срок ответа на претензию составляет 10 (десять) рабочих дней.

4.5. В случае невозможности разрешения споров и разногласий путем переговоров такие споры и разногласия подлежат рассмотрению в Арбитражном суде по месту нахождения Истца.

4.6. Стороны договорились, что ст. 317.1 ГК РФ в отношении по настоящему договору применению не подлежит.

4.7. Поставщик, применяя общий режим налогообложения, гарантирует, что он является плательщиком НДС, своевременно предоставляет Покупателю УПД или счета-фактуры с подлинными подписями уполномоченных на то лиц и в сроки, установленные законодательством РФ, в полном объеме уплачивает в бюджет суммы НДС, полученные от Покупателя; ведет книгу продаж и покупок; сдает отчетность по НДС; местонахождение Поставщика, указанное в Договоре и в учредительных документах, является действующим.

В случае если к Покупателю со стороны контролирующих органов будут предъявлены какие-либо претензии, связанные с правильностью и достоверностью оформления отчетности и первичной документации Поставщика, влекущие неблагоприятные последствия для Покупателя, в том числе в форме отказа в зачете НДС, в доначислении налогов, требований уплаты штрафов и пеней, Поставщик, на основании судебного решения, вступившего в законную силу, обязуется в течение 15 (пятнадцати) календарных дней с даты предъявления Покупателем соответствующего требования (претензии) выплатить штраф в сумме невозмещенного НДС и доначисленных налогов, а также возместить все иные связанные с этим расходы (в том числе по уплате Покупателем пени, штрафов и т.п.), определенные в решении суда, вступившего в законную силу.

В случае получения Поставщиком требования налогового органа о представлении документов, относящихся к настоящему договору, Поставщик обязуется самостоятельно и за свой счет исполнить такое требование в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня его получения. Поставщик будет соблюдать на протяжении всего срока действия договора и после его прекращения все требования законодательства о налогах и сборах.

5. КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТЬ

5.1. Стороны в течение срока действия настоящего Договора, а также в течение пяти лет по окончании его действия, обязуются обеспечить конфиденциальность условий Договора, а также любой иной информации и данных, получаемых друг от друга в связи с исполнением настоящего Договора (в том числе персональных данных), за исключением информации и данных, являющихся общедоступными (далее – конфиденциальная информация). Каждая из Сторон обязуется не разглашать конфиденциальную информацию третьим лицам без получения предварительного письменного согласия Стороны, являющейся владельцем конфиденциальной информации.

5.2. Стороны обязуются принимать все разумные меры для защиты конфиденциальной информации друг друга от несанкционированного доступа третьих лиц, в том числе:

— хранить конфиденциальную информацию исключительно в предназначенных для этого местах, исключающих доступ к ней третьих лиц;

— ограничивать доступ к конфиденциальной информации, в том числе для сотрудников, не имеющих служебной необходимости в ознакомлении с данной информацией.

5.3. Стороны гарантируют полное соблюдение всех условий обработки, хранения и использования полученных персональных данных, согласно ФЗ «О персональных данных» № 152-ФЗ от 27.07.2006.

5.4. Стороны обязаны незамедлительно сообщить друг другу о допущенных ими либо ставшим им известным фактах разглашения или угрозы разглашения, незаконном получении или незаконном использовании конфиденциальной информации третьими лицами.

5.5. Стороны не вправе в одностороннем порядке прекращать охрану конфиденциальной информации, предусмотренной настоящим Договором, в том числе в случае своей реорганизации или ликвидации в соответствии с гражданским законодательством.

5.6. Под разглашением конфиденциальной информации в рамках настоящего Договора понимается действие или бездействие одной из Сторон договора, в результате которого конфиденциальная информация становится известной третьим лицам в отсутствие согласия на это владельца конфиденциальной информации. При этом форма разглашения конфиденциальной информации третьим лицам (устная, письменная, с использованием технических средств и др.) не имеет значения.

5.7. Не является нарушением конфиденциальности предоставление конфиденциальной информации по законному требованию правоохранительных и иных уполномоченных государственных органов и должностных лиц в случаях и в порядке, предусмотренных применимым законодательством.

5.8. В случае раскрытия конфиденциальной информации указанным органам и/или лицам Сторона, раскрывшая конфиденциальную информацию, письменно уведомляет владельца конфиденциальной информации о факте предоставления такой информации, ее содержании и органе, которому предоставлена конфиденциальная информация, не позднее 2 (двух) рабочих дней с момента раскрытия конфиденциальной информации.

5.9. Стороны вправе передавать информацию о факте заключения настоящего Договора и о его условиях, за исключением финансовых, а также о сделках и соглашениях, согласно которым заключен настоящий Договор, партнерам, клиентам и иным

_____/Кузуб Руслан Владимирович

М.П.

_____/_____

М.П.

лицам при условии подписания с указанными лицами соглашения о конфиденциальности (в качестве отдельного документа или в составе иного договора), гарантирующего предоставление соответствующими лицами защиты конфиденциальной информации на условиях не худших, чем содержатся в настоящем Договоре.

5.10. В случае неисполнения Сторонами обязательств, предусмотренных настоящим разделом, Сторона, допустившее такое нарушение, обязуется возместить причиненный этим реальный ущерб в течение 5 (пяти) рабочих дней после получения соответствующего письменного требования пострадавшей Стороны.

6. АНТИКОРРУПЦИОННАЯ ОГОВОРКА

6.1. При исполнении настоящего Договора Стороны, а также их работники и аффилированные лица, не выплачивают, не предлагают выплатить и иным образом не способствуют выплате денежных средств или ценностей прямо или косвенно любым лицам с целью оказания влияния на их действия и/или решения и получения каких-либо неправомерных преимуществ или выгод (далее – Коррупционные правонарушения). К Коррупционным правонарушениям Стороны относят в частности, но не ограничиваясь, действия, квалифицируемые действующим законодательством Российской Федерации и международными нормами как дача, получение, вымогательство или склонение к даче взятки, злоупотребление влиянием, коммерческий подкуп, легализация (отмывание) доходов, а также иные действия, нарушающие требования применимого законодательства и международных норм о противодействии коррупции.

6.2. Каждая из Сторон настоящего Договора отказывается от любого стимулирования сотрудников и контрагентов другой Стороны, а также любых государственных служащих и других лиц, которые имеют прямое и/или косвенное отношение к исполнению настоящего Договора.

6.3. Стороны также стремятся не допускать возникновения обстоятельств, при которых личная заинтересованность работника Стороны, её аффилированного лица и/или контрагента может негативно повлиять на исполнение настоящего Договора и причинить ущерб интересам любой из Сторон (далее – Конфликт интересов).

6.4. Стороны строят свою деятельность и взаимоотношения с третьими лицами на основе принципов, описанных в настоящем разделе Договора, и требуют их соблюдения от своих работников, аффилированных лиц, поставщиков, клиентов и прочих контрагентов. Каждая Сторона стремится своевременно информировать другую Сторону обо всех ставших известными Стороне фактах совершения Коррупционных правонарушений или возникновения Конфликта интересов, прямо или косвенно относящихся к настоящему Договору или его исполнению, а также обо всех обстоятельствах, свидетельствующих об угрозе совершения таких Коррупционных правонарушений или возникновения Конфликта интересов в будущем.

7. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ

7.1. Настоящий договор вступает в силу в день его подписания и действует до _____ 20__ г

7.2. Настоящий Договор может быть расторгнут любой из сторон. При этом инициировавшая расторжение сторона, обязана направить письменное уведомление о расторжении второй стороне договора за 30 календарных дней до расторжения. Датой начала исчисления 30-ти дневного срока считается дата почтового штампа отделения связи получателя корреспонденции либо дата принятия уведомления стороной лично.

7.3. В случае изменения юридического адреса и/или банковских реквизитов стороны обязаны в течение 10 (десяти) календарных дней уведомить об этом друг друга. Срок исчисляется в рабочих днях.

7.4. Условия настоящего договора могут быть изменены по взаимному согласию сторон с обязательным составлением письменного соглашения.

7.5. Ни одна из сторон не вправе передавать свои права по настоящему договору третьей стороне без письменного согласия другой стороны.

7.6. Покупатель несет риски предъявления его представителями Поставщику поддельной или отозванной (отмененной) Покупателем доверенности. При отмене доверенности Покупатель должен письменно уведомить Поставщика об отмене ранее выданной доверенности на получение материальных ценностей.

7.7. Покупатель заверяет, что Товар, приобретаемый у Поставщика, не предназначается для исполнения гособоронзаказа с учетом требований Федерального закона от 29.12.2012 N 275-ФЗ "О государственном оборонном заказе".

7.8. Настоящий договор выражает все договорные условия и понимание между сторонами в отношении всех упомянутых здесь вопросов, при этом все предыдущие обсуждения, обещания, представления между сторонами, если таковые имелись, кроме упомянутых в договоре, теряют силу и заменяются вышеизложенным текстом.

7.9. Настоящий договор составлен в двух экземплярах, на русском языке, по одному экземпляру каждой стороне.

7.10. Под рабочими днями в целях исполнения Сторонами обязательств по настоящему Договору понимаются рабочие дни исходя из пятидневной рабочей недели (все дни недели, кроме субботы и воскресенья), не являющиеся праздничными нерабочими днями в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

7.11. Если иное не определено настоящим Договором, обмен информацией (материалами) между Сторонами по настоящему Договору совершается исключительно в письменной форме. Письменные сообщения Сторон (в том числе претензии, уведомления и др.) отправляются по почте, факсу, электронной почте, курьером, выдаются Стороне (её уполномоченному представителю) на руки или доставляются другими способами, позволяющими зафиксировать факт (дату, время) его передачи и отправителя. Для определения аутентичности сообщения, составленного на бумажном носителе, достаточно визуального, без применения специальных знаний и технических средств, сличения образцов подписей ответственных лиц Сторон и оттисков печати на документе с образцами, имеющимися в распоряжении Сторон.

_____/Кузуб Руслан Владимирович

М.П.

_____/_____

М.П.

Обмен сообщениями по электронной почте считается совершённым только после получения соответствующего подтверждения от Стороны, получившей сообщение.

8. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ

Поставщик:

Общество с Ограниченной Ответственностью "ДНС Ритейл"

ОГРН: 1102540008230

Юридический адрес: 690068, Приморский край, город
Владивосток, Проспект 100-летия Владивостока, дом 155,
корпус 3, офис 5

ИНН / КПП: 2540167061 / 254301001

Адрес обособленного подразделения отгрузки товара: 350056,
г. Краснодар, ул. Восточный Обход, д. 239, стр. В

ИНН / КПП: 2540167061 / 231245033

ОКПО: 68538165

Филиал получателя платежа: Филиал Южный ООО "ДНС
Ритейл". ИНН / КПП: 2540167061 / 616143001

Р/С 407028105260000000574, К/С 30101810500000000207
в ФИЛИАЛ РОСТОВСКИЙ АО АЛЬФА-БАНК, БИК 046015207

Управляющий магазином (по приказу)

_____/ Кузуб Руслан Владимирович

М.П.

Покупатель:

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ
ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЭНЕРГОАЛЬЯНС"

ОГРН:

Юридический адрес: 123112, РОССИЯ, Г.
МОСКВА, МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ
ПРЕСНЕНСКИЙ ВН.ТЕР.Г., ПРЕСНЕНСКАЯ
НАБ., Д. 12, ПОМЕЩ

ИНН / КПП: 2310122757 / 231001001

ОКПО:

Директор

_____/_____

М.П.

Поставщик _____

Грузоотправитель _____

Грузополучатель _____

Основание _____

Акт приема-передачи

договор, заказ-наряд	
Номер документа	Дата составления

_____ составили и подписали настоящий Акт приема-передачи о том, что
Поставщик передал, а Получатель принял товары в составе:

Но- мер по по- рядку	Товар		Единица измерения		Вид упаков ки	Количество		Масса брутто	Количе- ство (масса нетто)	Цена, руб. коп.	Сумма без учета НДС, руб. коп.	НДС		Сумма с учетом НДС, руб. коп.
	наименование, характеристики	код	наиме- нование	код по ОКЕИ		в одном месте	мест, штук					ставка, %	сумма, руб. коп.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1			шт.											
Итого														
Всего по накладной														

Акт составлен на
и содержит

порядковых номеров записей

прописью

Акт приема-передачи является доказательством передачи товара.

На товар выписан Универсальный передаточный документ (УПД) _____ в электронной форме

УПД подписан Квалифицированной электронной подписью и направлен покупателю в электронном виде по телекоммуникационным каналам связи с использованием оператора электронного документооборота.

Приложение (паспорта, сертификаты и т.п.) на _____ листах
прописью

Всего отпущено на сумму:

Отпустил

должность

[подпись](#)

расшифровка подписи

М.П.

По доверенности № _____ от _____

выданной _____

кем, кому (Фирма, должность, фамилия, и. о.)

Получил _____

должность

[подпись](#)

расшифровка подписи

М.П.

" " _____ 20 года

Поставщик
ООО «ДНС Ритейл»

Покупатель

Поставщик _____

Грузоотправитель _____

Грузополучатель _____

Основание _____

Акт приема-передачи на возврат

договор, заказ-наряд	
Номер документа	Дата составления

ООО "ДНС Ритейл" и _____ составили и подписали настоящий Акт приема-передачи о том, что Получатель вернул, а Поставщик принял товары в составе:

Но- мер по по- рядку	Товар		Единица измерения		Вид упаков ки	Количество		Масса брутто	Количе- ство (масса нетто)	Цена, руб. коп.	Сумма без учета НДС, руб. коп.	НДС		Сумма с учетом НДС, руб. коп.
	наименование, характеристики	код	наиме- нование	код по ОКЕИ		в одном месте	мест, штук					ставка, %	сумма, руб. коп.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1														
Итого														
Всего по накладной														

Акт составлен на
и содержит

Итого
Всего по накладной

порядковых номеров записей

прописью

Акт приема-передачи является доказательством передачи товара.

На товар выписан Корректировочный Универсальный передаточный документ (КУПД) _____ в электронной форме

КУПД подписан Квалифицированной электронной подписью и направлен покупателю в электронном виде по телекоммуникационным каналам связи с использованием оператора электронного документооборота.

Приложение (паспорта, сертификаты и т.п.) на _____ листах

прописью

Всего отпущено на сумму:

Отпустил

должность

[подпись](#)

расшифровка подписи

М.П.

По доверенности №

OT

выданной

кем, кому (Фирма, должность, фамилия, и. о.)

Получил

ДОЛЖНОСТЬ

[подпись](#)

расшифровка подписи

М.П.

" " _____ 20 года

Поставщик
ООО «ДНС Ритейл»

Покупатель
